

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/515

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אכיפת נסיעה בלא כרטיס בידי מפקחים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 61ב בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה)¹, בסעיף 61ב(ב), במקום "נציג של בעל הרישיון להפעלת קו השירות באוטובוס, שהוסמך לעניין פרק זה לפי הוראות המפקח על התעבורה (בפרק זה – נציג בעל הרישיון)" יבוא "מפקח שהוסמך לעניין פרק זה לפי סעיף 1161 (בפרק זה – מפקח)".
 2. בסעיף 61ג לפקודה, במקום "לנציג בעל הרישיון" יבוא "למפקח".
 3. בסעיף 61ד לפקודה, במקום "נציג בעל הרישיון" יבוא "מפקח".
 4. בסעיף 61ה לפקודה, בסעיף קטן (ג), במקום "לנציג בעל הרישיון" יבוא "למפקח".
- הוספת סעיפים 51161. אחרי סעיף 161 לפקודה יבוא :
- ו-2161

"הסמכת מפקחים 1161. (א) לשם אכיפת העבירות המנויות בסעיף 161, לעניין נסיעה בלא רשאי השר להסמך מפקחים מבין עובדי משרדו, כרטיס שיהיו נתונות להם סמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן.

(ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה :

(1) הוא לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום, בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(2) הוא קיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות כאמור בסעיף קטן (א), כפי שהורה השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר.

(ג) השר רשאי לקבוע את דרכי הכשרת המפקחים ואת דרכי הפיקוח עליהם.

(ד) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ייעוד קנסות נסיעה 2161. השר רשאי להורות כי חלק מהקנסות שנגבו בשל בלא כרטיס עבירה המנויה בסעיף 161 יועברו לידי בעל רישיון להפעלת קו השירות באוטובוס שבעת הנסיעה באוטובוס שהוא מפעיל בוצעה העבירה כאמור.

דברי הסבר

פקודת התעבורה קובעת שנסיעה בתחבורה הציבורית בלא כרטיס היא עבירה שדינה חיוב בתעריף מוגדל ובתשלום קנס. בעבר דמי הנסיעה היו מגיעים לידי החברה המפעילה ועל כן ניתנה לחברה הפרטית שמפעילה את קו התחבורה סמכות לתת קנסות ולחייב בתעריף מוגדל נוסע שלא שילם לחברה דמי נסיעה, על אף הקושי המשפטי והמוסרי במתן סמכות לחברה פרטית לקנוס אזרח בקנס פלילי. כיום משרד התחבורה משלם לחברות המפעילות בחישוב קילומטרים של נסועה ואילו תקבולי תשלום הנסיעה מועברים לידי משרד התחבורה בניכוי של 10%, כך שאין כל הצדקה לתת לחברה פרטית סמכות לקנוס נוסעים בקנס פלילי וכן אין הצדקה כי תקבולי הנסיעות יגיעו לידי מפעיל הקו בעוד מי שיוצא נפסד מאי תשלום דמי הנסיעה הוא משרד התחבורה. זאת ועוד, נוסעים רבים מתלוננים על ריבוי פקחים בתחבורה הציבורית ועל התנהגות לא מקצועית של חלק מהפקחים. הנוסעים מלינים כי נראה שחברות התחבורה משתמשות בסמכות לתת קנסות כמקור הכנסה נוסף. כמו כן, מוצע כי הסמכות לתת קנס פלילי תהיה של משרד התחבורה. השר יהיה רשאי להסמיך פקחים ולקבוע את תנאי כשירותם ודרכי הכשרתם. עוד מוצע כי תקבולי הקנסות יגיעו לאוצר המדינה. עם זאת, היות ומפעיל הקו מקבל 10% מתקבולי הנסיעה מוצע לאפשר לשר התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לידי החברה המפעילה את האוטובוס חלק מתקבולי הקנסות. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3414/24). הצעת החוק זוהי לפ/3414/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)